

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3698/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน  
นาย เชิด นุฟู

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 186

คดีอาญาที่รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน ห้ามกฎหมาย บทใดกำหนดให้ศาลต้องวินิจฉัยคดีเป็นรายสำนวนไม่ คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและรวมวินิจฉัยทุกสำนวนแล้วเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษา ศาลอุทธรณ์ไม่จำต้องวินิจฉัยเป็น รายคดีตามข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดเป็นรายสำนวนไปไม่

---

คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาและพิพากษารวมกันกับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 981/2540 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดแล้ว คดีคงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะเจ็ดสำนวนนี้

โจทก์ทั้งเจ็ดสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 เวลา กลางวัน อันเป็นเวลาที่อยู่ระหว่างการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดน่าน จนถึงวันเลือกตั้ง คือวันที่ 13 กันยายน 2535 จำเลยกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการจัดทำ ให้ เสนอให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือก

ตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข โลหะโชติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 13 เขตเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น จำนวน 7 ราย มีรายละเอียดดังนี้ รายแรก จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายสมชายหรือชายหุตะเจริญ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนางช้อนหรือช้น หุตะเจริญ นางน้อย สอนนนฐิ นายมาดหรือสามารถ สอนนนฐิ และนายรังหรือล้ง คำมงคล ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สอง จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายอำนาจหรือนวย สอนนนฐิ เพื่อจูงใจบุคคลดังกล่าวกับนางปวน สอนนนฐิ นายสวาทหรือสวาด สอนนนฐิ นางเปลื้องหรือเปลื้อง สอนนนฐิ และนายทอง สอนนนฐิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สาม จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายมาฆหรือมาส ประดิษฐ์ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนางศรีวรรณหรือศรีวรรณหรือเป็ง ประดิษฐ์หรือสอนนนฐิ นายทอง สอนนนฐิ และนางแก้ว สอนนนฐิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่สี่ จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายทวีหรือวี เกียนสืบ เพื่อจูงใจให้บุคคลดังกล่าวกับนายทา เกียนสืบ และนายสม สอนนนฐิผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่ห้า จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายบุญส่งหรือส่ง สอนนนฐิกับนางลอยหรือบัวลอย สอนนนฐิ เพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายเสริม สอนนนฐิ นางเล็ก สอนนนฐิ และนายนี้ะ สอนนนฐิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข รายที่หก จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายอินแก้วหรือแก้ว แสงน้อยกับนางบุตร แสงน้อย เพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายลานหรือเย็น สอนนนฐิ และนางเขียวหรือบัวเขียว สอนนนฐิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุขและรายสุดท้าย จำเลยนำเงินจำนวน 100 บาท ไปมอบให้แก่นายผ่าน กันใจมา กับนางเรือน กันใจมา เพื่อจูงใจให้บุคคลทั้งสองกับนายวันหรือวรรณ สอนนนฐิ และนางนาทหรือนางสาวหยัน สอนนนฐิ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่นางสาวพูนสุข ขอให้ลงโทษตามพระราช

บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มาตรา 35, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 ธิบของกลาง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี กับขอให้ันบโทษจำเลยทั้งเจ็ดสำนวนติดต่อกัน

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยสำนวนคดีอาญาหมายเลขดำที่ 983 ถึง 987/2535 กับ 989/2535 และ 990/2535 ของศาลชั้นต้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2522 มาตรา 35(1), 91 ลงโทษจำคุกสำนวนละ 1 ปีโดยให้ันบโทษแต่ละสำนวนติดต่อกัน ธิบของกลาง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิกษายืน

จำเลยทั้งเจ็ดสำนวนฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นสั่งรับมาเพียงข้อเดียวว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นรายคดีตามอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าว เห็นว่าในคดีหลายสำนวนที่รวมการพิภรณพิภรษาเข้าด้วยกัน หามีกฎหมายบทใดกำหนดให้ศาลต้องวินิจฉัยคดีเป็นรายสำนวนดังที่จำเลยฎีกาไม่คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ก็ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานและรวมวินิจฉัยทุก ๆ สำนวนแล้วจึงเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิภรษาไม่จำต้องวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งหมดโดยระบุเป็นรายสำนวนแต่อย่างใด คำพิภรษาศาลอุทธรณ์ภาค 2ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-ผล อนุวัตรนิติการ-สายนต์ สุรสมภพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |